

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI
35ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, dia 26/11/2024

Item 013

TC-006485.989.23-0

Contratante: Secretaria de Estado de Gestão e Governo Digital – Instituto Geográfico e Cartográfico – IGC.

Contratada(s): Consórcio Dataespacial.

Objeto: Execução de serviços de engenharia cartográfica envolvendo: levantamento aerofotogramétrico, perfilamento a laser aerotransportado, apoio de campo, aerotriangulação, ortofotomosaicos RGB e infravermelho digitais com GSD de 0,25m x 0,25m.

Responsável(is) pela Homologação do Certame Licitatório: Márcio Cury Abumussi (Chefe de Gabinete da Secretaria).

Responsável(is) pelo(s) Instrumento(s): Celso Donizetti Talamoni (Diretor do IGC).

Em Julgamento: Licitação – Concorrência. Contrato de 21/11/22. Valor – R\$53.000.000,85.

Procurador(es) de Contas: José Mendes Neto.

Procurador(es) da Fazenda: Carim José Feres.

Fiscalizada por: GDF-4.

Fiscalização atual: GDF-4.

EMENTA: CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO. REGULARIDADE.
Execução de serviços de engenharia cartográfica. Falhas consignadas passíveis de recomendação. Preço compatível com o mercado. Regularidade da licitação e do decorrente contrato. Recomendação.

RELATÓRIO

Trata-se de ajuste firmado entre a Secretaria de Gestão e Governo Digital e o Consórcio Dataespacial, tendo por objeto a execução de serviços de engenharia cartográfica envolvendo: levantamento aerofotogramétrico, perfilamento a laser aerotransportado, apoio de campo, aerotriangulação, ortofotomosaicos RGB e infravermelho digitais com GSD DE 0,25m X 0,25m ou melhor do Estado de São Paulo – VOO 2022.

Cumpre informar que a presente contratação foi antecedida de Concorrência Pública, a qual teve seu edital devidamente publicado e contou com a participação de 03 (três) proponentes.

Em exame, Concorrência Pública SG nº 03/2022, assim como o decorrente Contrato nº 07/2022, assinado em 21/11/2022.

Fiscalização, realizada pela DF-05, em seu relatório, concluiu pela regularidade da Licitação e do decorrente contrato, já que não observou impropriedades capazes de macular os atos praticados.

Entretanto, destacou que alguns lapsos poderiam ser objeto de recomendações, como a exigência de apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT para a prova de capacitação operacional da empresa contrariando a jurisprudência desta Casa e a exigência de equipe técnica mínima com cinco coordenadores distintos com potencial restrição da competitividade do certame, além de oneração dos custos do contrato.

Considerando as ocorrências anotadas, **foi assinado prazo** para que os interessados tomassem conhecimento de toda a instrução e apresentassem documentos ou alegações de interesse, nos termos do inciso XIII do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

A Secretaria informou que estava ciente do conteúdo do relatório, em especial às recomendações, e que já havia iniciado as ações visando as correções solicitadas.

PFE concluiu pela regularidade da matéria.

O d. **MPC** também se posicionou pela **regularidade** da licitação e do contrato, sem embargo de encaminhar proposta de recomendação à Origem.

É o relatório.

Voto.

Do exame dos autos, acolho as manifestações da PFE e do MPC, no sentido da regularidade dos procedimentos adotados pela Origem.

A instrução da matéria revelou que os valores do contrato estavam de acordo com os praticados no mercado.

No que concerne às exigências do Edital que poderiam ter potencial restritivo, a própria Auditoria reconheceu que estas não comprometeram a competitividade de certame, tendo em vista a participação de três proponentes, sendo das quais uma foi por consórcio, com participação de cinco empresas.

Assim, entendo que os lapsos relacionados podem ser objeto de recomendação, nos termos propostos pela Fiscalização desta E. Corte.

Ademais, observo que a Secretaria consignou em sua defesa que tomou ciência das recomendações da Auditoria e que já havia iniciado as ações para correções em ajustes futuros.

Diante do exposto, acompanho a PFE e o d. MPC e **VOTO** no sentido da **REGULARIDADE** da Concorrência Pública SG nº 03/2022, assim como do decorrente Contrato nº 07/2022, assinado em 21/11/2022, sem prejuízo da recomendação proposta no corpo do voto.

É o meu voto.

São Paulo, 26 de novembro de 2024.

ANTONIO ROQUE CITADINI
CONSELHEIRO

MVA